

Nr. 61 Vorlagen der Staatssekretäre Stuckart und Pfundtner an Reichsminister Frick. 1./18. April 1936

Beginn:

Beginn:

a.: Vorlage des Staatssekretärs Stuckart. 1. April 1936

R 1501/5439, S. 7–31 Durchschlag²

Geheim

Vorläufige Stellungnahme zu der Denkschrift des Reichsstatthalters in Thüringen.

Die Reichsfachressorts lassen fast allgemein den erforderlichen staats- und verwaltungsrechtlich klaren Blick für die Gesamtverhältnisse des Staates und die Zusammenhänge der Verwaltung vermissen. Bei fast allen Fachressorts tritt das Streben hervor, sich auch in der Mittel- und Unterinstanz nach Möglichkeit zu verselbständigen. Fast überall wird daher der Versuch gemacht, auch einen eigenen Unterbau, der unabhängig neben der Mittel- und Unterinstanz der allgemeinen und inneren Verwaltung steht, zu schaffen³. Dies führt naturnotwendig zu einer immer stärkeren Zersplitterung in der Verwaltungsorganisation und zu einer Vielheit sich nicht deckender Verwaltungsbezirke für die Mittel- und Unterbehörden der Reichsfachverwaltungen. Es ist selbstverständlich, daß eine Verwaltung, je vielgestaltiger und unübersichtlicher sie ist, umso unwirtschaftlicher und teurer arbeitet, ein Zustand, der im Hinblick auf das Volksganze und die zur sparsamsten Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel nötigende allgemeine Finanzlage des Reichs weiterhin kaum erträglich erscheint.

Dazu tritt das Streben nach einer immer stärkeren Zentralisierung der Zuständigkeiten und Aufgaben, weil sich angeblich sonst der Reichswille nicht genügend durchsetzen könne. Auch dieses Zentralisierungsstreben beruht, abgesehen von seinem berechtigten Kern auf dem Gebiete der Gesetzgebung, vielfach auf mangelndem Verständnis und mangelnder Kenntnis der Verwaltung und oftmals auch auf einer Unkenntnis der Möglichkeiten, durch das Neuaufbaugesetz und die dazu ergangenen Ausführungsverordnungen⁴ den Reichswillen zur Durchsetzung zu bringen, ohne zu diesem Zwecke in eine Überzentralisation verfallen und eigene Sonderverwaltungen in der Mittel- und Unterinstanz schaffen zu müssen.

Das Stocken der Reichs- und Verwaltungsreform – auch auf Gebieten, wo dies schwer erklärlich ist – hat den Anreiz für die einzelnen Fachressorts vergrößert, Reichs- und Verwaltungsreform auf eigene Faust zu machen und im eigenen Bereich vorwärts zu treiben. Dieser Entwicklung, die sich auf Volk und Staat in immer stärkerem Maße abträglich auswirkt, kann letztlich nur dadurch wirklich gesteuert werden, daß die Reichs- und Verwaltungsreform im Rahmen des Möglichen und angepaßt an die Gesamtlage allmählich und stetig Schritt für Schritt fortgeführt wird. Nicht ein

² Mit dem Deckblatt „Stellungnahme der Abteilung I zu der Denkschrift des Reichsstatthalters Sauckel“ dem StS Pfundtner zugeleitet als „Durchschlag zum persönlichen Gebrauch“; R 1501/5439, S. 1. Leiter der Abt. I des RIM (Verfassung und Gesetzgebung) war StS Stuckart.

³ Vgl. hierzu allgemein BACHNICK S. 65–68.

⁴ Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75) und DVon dazu; s. ARH I/2, Nr. 294; BACHNICK S. 51–57.

solches sinn- und planvolles Fortführen der begonnenen Reform wird Schwierigkeiten und Unruheherde schaffen, sondern das Unterlassen notwendiger Reformmaßnahmen wird die schon vorhandenen Schwierigkeiten immer mehr vergrößern.

Die große Reichsreform (Neugliederung des Reichs in Reichsgaue und der Neuaufbau der Gesamtverwaltung) wird nach den Wünschen des Führers noch zurückgestellt bleiben müssen⁵. Die Nicht-Durchführung der großen Reichs- und Verwaltungsreform in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren kann und darf aber nicht dazu führen, daß gewisse grundsätzliche Fragen dieser großen Reichsreform nicht bereits jetzt geklärt und im Grundsatz entschieden werden, und daß auch unbedingt notwendige Reformmaßnahmen unterbleiben. Ohne Klärung und Entscheidung gewisser grundsätzlicher Fragen sind sinn- und planvolle Maßnahmen zur Durchführung auch wirklich notwendiger Teilreformen nicht möglich.

Im Vordergrund steht hier die grundsätzliche Entscheidung (nicht Verwirklichung) über die territoriale Neugliederung des Reiches. Die Dringlichkeit dieser Entscheidung, die auch in der Denkschrift des Reichsstatthalters Sauckel hervorgehoben wird, wächst immer mehr, da der heutige Zustand der Gliederung wie der Verwaltung trotz des Übergangs der Hoheitsrechte der Länder auf das Reich durch eine außergewöhnliche Vielgestaltigkeit gekennzeichnet ist (die Länder sind als Verwaltungsbezirke noch unangetastet), die zu einem unaufhörlichen Nebeneinander, ja stellenweise zu einem Durcheinander führt und führen muß. Im Einheitsreich, in dem die sonstigen Voraussetzungen für einen rationellen Aufbau der öffentlichen Verwaltung gegeben wären, muß jede Aufbaumaßnahme an der unglücklichen Gebietsgliederung (168 Gebietsausschlüsse und eine Reihe kleiner und kleinster Länder) scheitern oder sich in ihr totlaufen. Deshalb hat jede Verwaltung von ihrem engen Fachstandpunkt aus das Bestreben, ihre Organisation gesondert und nur nach den eigenen Bedürfnissen aufzubauen und die Bezirkseinteilung für ihren Unterbau in Ermangelung einer allgemeinen Neugliederung des Reiches und sogar in Ermangelung eines verbindlichen Neugliederungsplanes selbständig vorzunehmen. Die Folge ist, daß auf der deutschen Landkarte ein engmaschiges Netz von Sonderverwaltungsbezirken liegt. Tatsächlich gliedern sich die meisten Reichsbehörden (dazu zahllose ständische Einrichtungen und private Wirtschaftsverbände) und die Landesbehörden, ohne aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bahn, Post, Finanzverwaltung, Arbeitsverwaltung, Luft, Nährstand, die Landesverwaltungen usw. weichen alle in ihrer Bezirkseinteilung, häufig ohne stichhaltigen Grund, voneinander ab. Die unvermeidliche Folge dieses bisher grundsätzlich noch nicht angepackten Problems ist eine allgemeine Unzufriedenheit und vor allem Unsicherheit, die lähmend auf allem lastet und auch nicht dazu beiträgt, die Autorität des Reiches zu stärken, die innenpolitische Lage zu verbessern und die Stellung der allgemeinen und inneren Verwaltung (Reichsstatthalter, Landesregierung, Oberpräsident, Regierungspräsident usw.) im Lande zu festigen und zu heben. Erst wenn eine grundsätzliche Entscheidung über die Neugliederung des Reiches in Gaue und Regierungsbezirke vorliegt, wird es für das Innenministerium möglich sein, die territorialen Gliederungswünsche der Fachverwaltungen dieser in Zukunft einmal durchzuführenden Neugliederung des Reiches von vornherein anzupassen und so allmählich die Buntscheckigkeit der Verwaltungsbezirke verschwinden zu lassen und eine größere Einheitlichkeit herzustellen. Die grundsätzliche Entscheidung über die zukünftige räumliche Gestaltung der Gaue und Regierungsbezirke ist daher Voraussetzung und Grundlage für einen planmäßigen Neuaufbau der Verwaltung im ganzen wie für alle notwendigen Teilmaßnahmen. Erst dann wird es wieder möglich sein, Einzelentscheidungen auf weite Sicht mit Planmäßigkeit und Zielstrebigkeit zu treffen. Die Durchführung der großen Reichs- und Verwaltungsreform kann dann in allen Einzelheiten richtig vorbereitet und zu dem Zeitpunkt, den der Führer angibt, auch wirklich schlagartig durchgeführt werden. Es darf nicht übersehen werden, daß vom Zeitpunkt der Entscheidung der grundsätzlichen Fragen ab voraussichtlich noch Jahre erforderlich sind, bis zur Verwirklichung geschritten werden kann.

⁵ Näheres s. ARH II/1, Nr. 114.

Die Unübersichtlichkeit der deutschen Verwaltung, ihre Zersplitterung in Landesbehörden der allgemeinen und inneren Verwaltung und in Behörden der vielen Reichssonderverwaltungen, die Uneinheitlichkeit des landesrechtlichen Verwaltungsaufbaues in den verschiedenen Ländern⁶, das Nebeneinander der verschiedenartigen und immer mehr werdenden Sonderverwaltungen und die Uneinheitlichkeit und Überschneidung der verschiedenen Verwaltungsbezirke – alles das steht auch als stärkstes Hemmnis den Mobilmachungsvorbereitungen entgegen. So ist es z. B. nur unter den größten Schwierigkeiten und mit Hilfe von Zwangskonstruktionen möglich, einen geeigneten zivilen Gegenspieler für die Wehrmachtsorganisation in der Mittel- und Unterinstanz zu schaffen.

Die behelfsmäßige Schaffung von 12 Mobilmachungsprovinzen (räumlich übereinstimmend mit den Wehrkreisen⁷) mit ebenso vielen Mobilmachungsabteilungen unter den Oberpräsidenten bzw. Landesregierungen am Sitze des Wehrkreiskommandos löst zwar diese Schwierigkeiten zunächst konstruktiv auf dem Papier. Die tatsächlichen Schwierigkeiten, die in einer solchen Lösung liegen, wird aber erst die praktische Durchführung zeigen, wenn es z. B. praktisch wird, daß der Oberpräsident in Kassel den nachgeordneten Behörden des Reichsstatthalters in Hessen Weisungen im Hinblick auf die Mobilmachungsvorbereitungen gibt, oder wenn der Reichsstatthalter in Sachsen preußischen Behörden Mobilmachungsweisungen erteilt. Ich verkenne nicht, daß kaum eine andere Lösung gefunden werden wird, die geringere Schwierigkeiten in sich trägt. Ich sehe aber zugleich große Gefahren für die allgemeine Verwaltung, die darin liegen, daß in den Mobilmachungsabteilungen zwangsläufig eine 3. Instanz in Mobilmachungssachen geschaffen wird, deren räumlicher Zuständigkeitsbereich sich über die Grenzen der Provinz bzw. des Landes notwendigerweise erstrecken muß. Diese Mobilmachungsabteilungen werden eine 3. Instanz (Landrat, Regierungspräsident, Oberpräsident) sein müssen; denn wenn ihre Einrichtung nicht überhaupt eine gefährliche Unordnung in die immerhin durch Jahrhunderte bewährte innere Verwaltung bringen soll, so dürfen die Mobilmachungsreferenten der Mob.-Oberpräsidenten nicht unmittelbar an Ort und Stelle Mobilmachungsvorbereitungen treffen, sondern müssen sich dazu der vorhandenen Behörden wie der Regierungspräsidenten, der Landräte, der Polizeipräsidenten, der Oberbürgermeister, der Bürgermeister usw. bedienen. Er kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Durchführung aller mit der Mobilmachung zusammenhängenden Maßnahmen in einer Mobilmachungsprovinz (Wehrkreis) um so schwieriger und reibungsvoller sein wird, je verschiedenartiger in den einzelnen Teilen einer solchen Provinz die Behördenorganisation der allgemeinen und inneren Verwaltung ist. Diese Verschiedenartigkeit macht heute zentrale Weisungen so gut wie unmöglich. Sie wird aber auch das Arbeiten der Mob.-Abteilungen ungleich erschweren und die Durchführung verzögern. Wenn zuweilen gesagt wird, daß die Mobilmachungsvorbereitungen in der Vorkriegszeit unter ähnlichen Schwierigkeiten gestanden hätten und dennoch trotz der ähnlichen Verwaltungsverhältnisse möglich gewesen seien, so ist dem entgegenzuhalten, daß sich die allgemeine Lage Deutschlands im Hinblick auf einen Krieg wesentlich gegenüber der Vorkriegssituation verschlechtert hat. Einmal ist die wehrgeographische Lage Deutschlands wesentlich schlechter (Verlust Elsaß-Lothringens, des Korridors, unfreundliche, wenn nicht gar feindliche Einstellung Österreichs und vor allem der Tschechei); ferner wird ein künftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Waffen mit einer unerhörten Schnelligkeit durchgeführt werden müssen. Es wird dabei alles darauf ankommen, schnell mobil machen und schnell entscheidende Schläge führen zu können. Mit Hilfe der Luftwaffe wird der Krieg nicht nur an den Fronten, sondern auch im Hinterland geführt werden müssen. Es wird also wesentlich darauf ankommen, daß auch im Hinterland alles kriegsmäßig schnell und sicher funktioniert und die Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und ziviler Verwaltung eingespielt ist. Schließlich darf nicht übersehen werden, daß bei Ausbruch eines Krieges sich die mit dem Kriege zusammenhängenden Verwaltungsfragen auch bei Zurückstellung anderer aufschiebbarer Aufgaben nicht uner-

⁶ Zu den vergeblichen Bemühungen des RIM, die obersten Landesbehörden als „Reichsmittelinstanz“ zu vereinheitlichen, sowie den Interessen der Reichssonderverwaltungen hierbei s. ARH II/1, Nrr. 134, 135.

⁷ Wehrbezirkseinteilung der Wehrmacht s. ABSOLON III S. 38–42.

heblich vermehren werden. Dazu kommt, daß bei Ausbruch eines Krieges mit einer erhöhten Tätigkeit der Kommunisten und mit von ihnen veranlaßten Sabotageakten wahrscheinlich in nicht unerheblichem Umfange gerechnet werden muß. Der Bolschewismus wird alles aufbieten, die innere Front zum Erliegen zu bringen. Es ist deswegen unerlässlich, daß für den Fall einer solchen Belastungsprobe der Kriegsverwaltungsapparat bis in alle Einzelheiten vorbereitet und auf ein zuverlässiges und schnelles Arbeiten eingestellt ist. Die innere Verwaltung wird der Träger und das Rückgrat der gesamten Kriegsverwaltung bilden müssen. Sie muß daher unter allen Umständen schlagkräftig sein. Zivile Kriegsverwaltung und Wehrmachtsorganisation müssen wie ein Räderwerk ineinander greifen. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Verwaltung bereits im Frieden zumindest in großen Zügen in allen deutschen Ländern einheitlich und klar gestaltet wird. Nur dann wird es möglich sein, eine Mobilmachung schnell durchzuführen und die vielfältigen Aufgaben der Kriegsverwaltung im Kriege schnell und sicher zu erledigen. Auch in den uns feindlichen Länder sind offenbar in dieser Hinsicht weitgehende Vorbereitungen getroffen worden. Es darf auf das Beispiel Frankreichs verwiesen werden, das nicht nur über eine straff organisierte, vom deutschen Standpunkt aus in dieser Art allerdings abzulehnende Verwaltung verfügt, sondern auch bereits alle für den Kriegsfall erforderlichen verwaltungstechnischen Maßnahmen vorbereitet hat. Vergleiche Rede des Abgeordneten der Deputiertenkammer Dariac aus dem Juni 1935⁸.

Zur Beseitigung der in der Denkschrift des Reichsstatthalters Sauckel überwiegend zu recht gegeißelten Mißstände und zur Schaffung einer im Kriege schlagkräftigen Verwaltung erscheinen folgende Maßnahmen möglich und notwendig:

1. Das Deutsche Reich ist übersät von ca. 168 Gebietsausschlüssen; dazu kommen eine Reihe von Zwergländern wie Schaumburg-Lippe, Lippe, Braunschweig, Anhalt, Oldenburg usw.. Diese kleinen und kleinsten Länder sind völlig unvergleichbare Größen gegenüber den großen Ländern wie z. B. Bayern, Württemberg, Sachsen usw. Während Bayern ca. 7,7 Millionen Einwohner hat, hat Schaumburg-Lippe nur die Größe eines mittleren preußischen Landkreises mit einer Einwohnerzahl von 50 000. Bei dieser Verschiedenheit der räumlichen Ausdehnung und der Einwohnerzahl ist es klar, daß eine Einheitlichkeit und Gleichartigkeit der Verwaltungsorganisation nicht herstellbar ist. Die Beseitigung der kleinen Länder und Gebietsausschlüsse ist daher die Voraussetzung für einen einigermaßen einheitlichen Verwaltungsaufbau in den anderen größeren Ländern. Gründe, die Gebietsausschlüsse weiterhin beizubehalten, gibt es m. E. überhaupt nicht. Unüberwindliche Schwierigkeiten, die zu den Nachteilen des Verwaltungswirrwarrs infolge der kleinen Länder im Verhältnis stünden, dürften auch der Beseitigung der kleinen Länder nicht entgegenstehen. Soweit Personalfragen vorhanden sind, müssen sie hinter den kategorischen sachlichen Notwendigkeiten zurücktreten. Sie können auch zum weitaus größten Teil dadurch gelöst werden, daß die in diesen Ländern zur Zeit amtierenden Minister die Verwalter der Bezirke werden, in denen ihre kleinen Länder aufgehen. Von der finanziellen Seite her dürften unüberwindliche Schwierigkeiten nicht zu befürchten sein, da die kleinen Länder alle in großen leistungsstarken Ländern aufgehen würden. Nach der Durchführung dieser Bereinigung des Reiches dürften umgekehrt erhebliche Ersparnisse infolge der ermöglichten Verwaltungsvereinfachung eintreten. In der Anlage füge ich Abschrift eines Entwurfes eines Gesetzes zur Vereinheitlichung der Verwaltung im Reiche bei, den die Abteilung I in der Zusammenarbeit mit Abteilung V⁹ im Herbst 1935 fertiggestellt hat¹⁰. Es wäre zu erwägen, dieses Gesetz nicht

⁸ Anl. VI: „Auszug aus dem Bericht der Deutschen Botschaft in Paris über den Haushalt des französischen Ministerpräsidiums und Auszug aus der Rede des Abgeordneten Dariac vor der Deputiertenkammer am 28. Juni 1935“; R 1501/5439, S. 169–175. Der Bericht konzentrierte sich auf die Darstellung der Aufgaben des dem französ. Ministerpräsidium, das erst 1934 als Koordinierungsstelle für ressortübergreifende zentrale Verwaltungsaufgaben eingerichtet worden war, angegliederten „Conseil supérieur de la Défense nationale“ und „Le Haut Comité militaire“.

⁹ Abt. V: Kommunalverwaltung; Leiter war MD Surén.

¹⁰ Anl. I: „Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung der Verwaltung im Reich“ (sog. Flurbereinigungsg) vom 19. 9. 1935; R 1501/5439, S. 51–105. StS Pfundtner übersandte ihn am 14. 4. 1936 an Lammers zur persönl. Unterrichtung m. d. B., „diesen

nur auf den norddeutschen Raum zu beschränken, sondern im Hinblick auf die Gebietsausschlüsse auch auf Süddeutschland auszudehnen. Durch eine solche Generalbereinigung würde die deutsche Landkarte eine sehr viel größere Einheitlichkeit bekommen; es wären dann fast nur noch Länder mit über 1 Million Einwohner vorhanden. In diesen könnte alsdann ein in großen Zügen einheitlicher Verwaltungsaufbau durchgeführt werden.

2. Die erste Maßnahme zur Vereinheitlichung der Verwaltung in den Ländern müßte sein, daß die Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierungen beauftragt werden, soweit dies noch nicht der Fall ist¹¹. Diese Beauftragung der Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierungen aufgrund des Reichsstatthaltergesetzes scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, die Reichsstatthalter aus ihrer unglücklichen Lage, in die sie durch die tatsächliche und rechtliche Entwicklung seit der Schaffung des Reichsstatthalteramtes hineingekommen sind, zu befreien und sie unter den veränderten Verhältnissen wieder in die Verantwortung hineinzustellen.

3. Die Landesregierungen, geführt von den Reichsstatthaltern, müßten alsdann einheitlich genormt werden, d. h. die einzelnen Ministerien der Landesregierungen müßten praktisch mit den Zuständigkeitsbereichen eines oder einiger entsprechenden Reichsministerien übereinstimmende Abteilungen der einheitlich und monokratisch geleiteten Behörde des Reichsstatthalters werden. Ich füge in der Anlage Abschrift des Entwurfs einer Ersten Durchführungs-Verordnung zum Reichsstatthaltergesetz und einer Ausführungsanweisung dazu bei, die Abteilung I im Sommer 1935 vorbereitet hat¹².

4. Es dürfte alsdann zu erwägen sein, in den Ländern, in denen eine den preußischen Regierungspräsidenten entsprechende Mittelbehörde fehlt (z. B. in Württemberg), eine solche zu schaffen. Alsdann wäre eine Mittelinstanz vorhanden, die eine sachgemäße Dezentralisation und Dekonzentration sowohl seitens der obersten Reichsbehörden als auch seitens der Landesregierungen gestattete. Es müßte von Reichs wegen darauf geachtet werden, daß die Dezentralisation sachlich und personell in einem einheitlichen Rahmen erfolgte. (Schaffung eines Referats für Verwaltungsvereinfachung und Dezentralisation.) Die Landesregierungen mit den Reichsstatthaltern als Behördenleitern könnten dadurch weitgehend in der Behördenorganisation und im Aufgabenbereich (abgesehen von der Finanzverwaltung und der Gesetzgebung, soweit diese noch bei den Landesregierungen verblieben ist) den preußischen Oberpräsidenten angeglichen werden, wobei Oberpräsident und Landesregierung (Reichsstatthalter) allmählich in der Richtung der endgültigen Ausgestaltung der Reichsgauverwaltung fortentwickelt und ausgestattet werden könnten. Ein solcher Behördenaufbau würde die kommende große Verwaltungsreform nicht erschweren, sondern erleichtern.

5. Das Verschwinden der vielen Gebietsausschlüsse und der kleinen und kleinsten Länder würde nunmehr auch eine einheitliche Regelung der Kreisinstanz ermöglichen. Es könnte durch Zusammenlegung (besonders der süddeutschen kleinen Ämter) ein in der Struktur im großen und ganzen einheitliches Netz von Kreisen über ganz Deutschland hinweg geschaffen werden, das lediglich in den wenigen alsdann noch vorhandenen Grenzen der großen Länder eine gewisse Beschränkung erführe. Die baldige Schaffung einer Kreisordnung für das ganze Reich, durch die sowohl die kommunale wie auch die staatliche Seite der Kreisverwaltung geregelt und unter dem Landrat als Leiter des Kreisamtes unter Einbeziehung aller geeigneten Sonderverwaltungen zusammengefaßt

internen Entwurf *streng vertraulich* zu behandeln, da er bisher auch in unserem Hause nur wenigen Stellen bekannt ist“; R 43 I/258, Bl. 198–222. Vgl. BACHNICK S. 175f.

¹¹ Lediglich in den Ländern Sachsen und Hessen waren seit März 1935 die RStH Mutschmann und Sprenger mit der Führung der Landesregierungen betraut; s. ARH II/2, Nr. 173 Anm. 3, FV 314* f.

¹² Anl. II; R 1501/5439, S. 107–112. Zu diesem DVO-Entwurf s. ARH II/2, Nr. 173.

würde, wäre möglich. In der Anlage füge ich einen Vorschlag der Abteilung I über den Aufbau der Kreisverwaltung vom Sommer 1935 bei¹³.

6. Was den späteren grundsätzlichen Aufbau der Verwaltung im Reichsgau angeht, so trete ich grundsätzlich den Vorschlägen des Herrn Staatssekretärs Grauert¹⁴ bei. Soll der Leiter des Reichsgaues wirklich der Führer des Reichsgaues und damit der Vertreter der Reichsregierung in der Provinz sein, so darf er nicht eingespannt sein in einen riesigen Verwaltungsapparat, der ihn nicht mehr zur Besinnung und zum Planen der im großen für den Gau notwendigen Maßnahmen kommen läßt. Ich halte daher den Vorschlag, den Oberpräsidenten nur mit einem kleinen Stab von Sachreferenten zu umgeben, für gut. Im übrigen hängt der Aufbau der Gau Verwaltung wesentlich davon ab, ob man die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Gauselbstverwaltung bejaht. Ich halte eine Gauselbstverwaltung für zweckmäßig und notwendig. Ich darf zu dieser Frage auf die Stellungnahme der Abteilung I vom Juni 1935 verweisen, die ich in Abschrift beifüge¹⁵. Nach den Erfahrungen mit der Verbindung der Provinzielselbstverwaltung mit der staatlichen Provinzialverwaltung (Personalunion Oberpräsident – Landeshauptmann) befürworte ich ebenfalls die Trennung der staatlichen Verwaltung im Gau von der Gauselbstverwaltung. Der Leiter des Gaues bedarf jedoch eines klaren Weisungsrechtes gegenüber allen Gaubehörden (mit Ausnahme wohl nur der Justiz, soweit es sich um die reine Rechtsprechung handelt), insbesondere auch gegenüber der Gauselbstverwaltung, ferner eines klaren Informationsrechtes und einer klaren Regelung seiner Einschaltung bei allen grundsätzlichen Maßnahmen, die seinen Gau betreffen. Es dürfen also grundsätzlich auch von der Zentralinstanz des Reiches keine Maßnahmen im Gau angeordnet oder durchgeführt werden, ohne daß der Oberpräsident dazu gehört worden ist. Das gilt für Personalien wie für fachliche Angelegenheiten. Das Schwergewicht der eigentlichen Verwaltung muß dagegen beim Regierungspräsidenten und beim Landrat als Leiter des Kreisamtes liegen. Der Regierungspräsident am Sitze des Leiters des Gaues hätte diejenigen Aufgaben mitzuerledigen, die sich auf die ganze Provinz erstrecken.

Die Durchführung dieses Planes könnte wohl aber erst erfolgen, wenn die Reichsgauneueinteilung vorhanden ist. Eine andere Frage ist es, ob sich die von Herrn Staatssekretär Grauert vorgeschlagene Lösung bereits in den Provinzen Preußens probeweise durchführen ließe.

7. Zusammenfassend darf nochmals darauf hingewiesen werden, daß ohne eine Reihe grundsätzlicher Entscheidungen auf dem Gebiete der territorialen Gliederung und des Verwaltungsaufbaues sowie ohne Durchführung einiger zwingender Verwaltungsreformmaßnahmen, die die Verwaltung wieder schlagkräftig und zur Erledigung ihrer Aufgaben im Frieden und im Krieg als Partner der Wehrmachtsorganisation geeignet machen, den beanstandeten Mängeln umfassend und wirksam nicht wird abgeholfen werden können.

Wie sich aus dem anliegenden Schreiben des Hamburger Senates¹⁶ ergibt, und wie mir auch sonst bekannt geworden ist, arbeitet die Partei (Stellvertreter des Führers) mit einem großen Stabe an der Reichs- und Verwaltungsreform. Dem Stabe des Stellvertreters des Führers ist von dem Statistischen Reichsamt umfassendes statistisches Material für die Zwecke der Reichs- und Verwaltungsreform geliefert worden. Ich halte es daher für dringend erforderlich, daß diese Arbeiten auch im Innenministerium baldigst wieder aufgenommen werden, damit das Innenministerium zu gegebener Zeit mindestens ebenso gerüstet ist wie der Stellvertreter des Führers.

¹³ Anl. III: Entwurf von LaR Ermertr betr. Organisation der Kreisebene vom 1. 7. 1935; R 1501/5439, S. 113–147. Zum Rechtszustand in den Landkreisen s. BACHNICK S. 70–73, zu den einschläg. Reformüberlegungen und zum Entwurf einer Kreisordnung 1937/38 ebd. S. 304ff.

¹⁴ Nicht ermittelt.

¹⁵ Anl. IV: „Zur Frage der Gauselbstverwaltung im Rahmen der Reichsreform“; ungez. Vorlage vom 26. 6. 1935; R 1501/5439, S. 149–165; vgl. BACHNICK S. 187–189.

¹⁶ Der Stellungnahme Stuckarts beigegebene weitere Anlagen s. R 1501/5439, S. 167ff.

Der Weisung des Herrn Ministers vom 2. Februar 1936 entsprechend ist in einem Anhang gesondert unter A zu den Maßnahmen des Reichswirtschaftsministers hinsichtlich der Staatsbanken¹⁷ und unter B zu dem Erlaß des Reichswissenschaftsministers vom 23. Februar 1935 über die Personalien der Hochschullehrer Stellung genommen¹⁸.

Stuckart

b.: Votum des Staatssekretärs Pfundtner. 18. April 1936

R 1501/5437, S. 185–201 *Durchschlag*¹⁹

[...]²⁰

Die Denkschrift des Herrn *Sauckel* schneidet zunächst eine Reihe grundsätzlicher Fragen an, die das große Gebiet der Reichsreform betreffen und mit denen wir uns, wie Ihnen bekannt, im Reichsinnenministerium, insbesondere in der Abteilung I, schon seit Jahren eingehend beschäftigen. Die von der Abteilung I ihrer Stellungnahme beigefügten Entwürfe („Flurbereinigungs-Gesetz“ und „Erste Durchführungsverordnung zum Reichsstatthalter-Gesetz“, die das Führerprinzip bei den Landesregierungen einführen und sie in ihrem Aufbau den Reichsressorts anpassen soll) beweisen ebenso wie die Denkschrift über die Gestaltung der Kreisinstanzen und über Gauselbstverwaltung, daß wir uns redlich bemüht haben, diese Grundfragen einer Lösung entgegenzuführen. Ich darf auch daran erinnern, daß wir im Reichsstatthalter-Gesetz zur Hebung der Stellung des Reichsstatthalters und zur Beseitigung des Dualismus in den Ländern ursprünglich die Vereinigung des Reichsstatthalteramtes mit dem Amt des Führers der Landesregierung als *Muß*-Vorschrift vorgesehen hatten²¹, woraus auf Anordnung des Führers dann eine – bisher nur in zwei Fällen und auf einigen Teilgebieten durchgeführte – *Kann*-Vorschrift wurde.

Schließlich muß ich auch noch darauf hinweisen, daß wir, gestützt auf das Neuaufbau-Gesetz, in zahlreichen Fällen versucht haben, die übrigen Reichsressorts von der Schaffung eines eigenen Unterbaues und von der damit verbundenen Zerstörung der Einheit der Verwaltung und des Behördenaufbaus abzuhalten, daß aber unsere Versuche meist daran scheitern, daß die betreffenden Ressortchefs schließlich vom Führer Sondervollmachten erhielten (vgl. z. B. Reichsforst-, Reichsjagdverwaltung²² und Propaganda-Verwaltung, letztere noch mit den ihr jüngst verliehenen beson-

¹⁷ Anh. A: Aufzeichnung Stuckarts vom 2. 4. 1936; ebd. S. 33–43. Die Übernahme der dir. Aufsicht über die Landesbanken durch den RWiM wurde hier als gesetzl. und polit. wohlbegründet, in der brüskten Art der Durchführung aber als „wenig glücklich“ beurteilt. Vgl. auch das Zitat in Dok. Nr. 18 Anm. 5.

¹⁸ Anh. B: undat. Aufzeichnung Stuckarts; R 1501/5439, S. 49. Sie lautete: „Unmöglich sind Verhältnisse, wie sie sich durch Einrichtung *unmittelbaren* Verkehrs zwischen einer Reichszentralstelle und einer einzelnen Abteilung von Landesministerien herausgebildet haben. Wenn seitens eines Reichsministeriums z. B. ein Referent (Hochschulreferent) eines Landesministeriums *unmittelbar* in Anspruch genommen, wenn dieser Referent also unter Ausschaltung seines Behördenchefs gewissermaßen außerhalb der Behörde gestellt wird, der er angehört (Ministerium), so bedeutet dies eine Auflockerung der Einheit der Behörde und damit eine Auflockerung der Verwaltung und eine Aufspaltung der Verantwortlichkeit überhaupt. Dienstlicher Verkehr ist im Verhältnis zwischen einer Reichszentralstelle und einer nachgeordneten Dienststelle (Landesministerium) nur zulässig zwischen dem zuständigen ‚Reichsministerium‘ und dem entsprechenden ‚Landesfachministerium‘. Unmittelbare Beziehungen zwischen einem Reichsministerium oder gar einer einzelnen Abteilung eines solchen zu einem Organ, das einem Landesminister untersteht, sind nicht tragbar.“

¹⁹ Ohne Unterschrift. Weiterer Durchschlag in: R 1501/5440, S. 1–17.

²⁰ Adressierung an Frick, Verweis auf Stellungnahme der Abt. I und ihr beil. Anlagen.

²¹ Vgl. ARH II/1, Nr. 85 Anm. 7.

²² Errichtung des RForstA durch das Gesetz zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reich vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 534); s. ARH I/2, Nrr. 291 Anm. 5, 376 P. 17. Der RForstMstr. (Göring) führte in Jagdsachen die Amtsbezeichnung Reichsjägermeister.

deren Zuständigkeiten auch auf polizeilichem Gebiet²³). So war es kein Wunder, daß auch unsere Verordnungen über die Gleichschaltung der Reichsstatthalter mit den Preußischen Oberpräsidenten infolge des Widerstandes der anderen Ressorts den Reichsstatthaltern nur einen sehr schwachen Einfluß auf die Reichs- und Landesbehörden einräumten, und daß sie insbesondere auch die Rechte, die der Preußische Oberpräsident den preußischen Behörden gegenüber hat, nicht erhalten konnten.

Ich stimme mit der Abteilung I daher darin völlig überein, daß eine radikale Beseitigung der von Herrn Sauckel mit Recht aufgezeigten Mißstände nur dann eintreten kann, wenn der Führer sich entschließt:

– 1.

die Reichsstatthalter durchweg zu Führern der Landesregierungen zu machen und damit den Weg zu einer einheitlichen Gestaltung der Reichsmittelinstanz freizugeben;

– 2.

durch eine „Flurbereinigung“ im Sinne unseres Entwurfs, der auch auf Süddeutschland ausgedehnt werden müßte, die Vorbereitung für eine vernünftige Neugliederung der unteren Verwaltungsbezirke und damit auch die Vorbedingung für die spätere territoriale Reichsreform zu schaffen.

Ohne einen solchen Entschluß des Führers muß jeder Versuch, den von Herrn Sauckel geschilderten Übelständen abzuhelpen, Stückwerk bleiben. Insbesondere wird der Fachressort-Partikularismus andernfalls nicht mit Erfolg bekämpft werden können. Vielleicht ist aber gerade der jetzige Zeitpunkt besonders geeignet, einen solchen Entschluß des Führers herbeizuführen. Sie selbst, Herr Minister, weisen darauf hin, daß der Führer Ihnen wiederholt die Organisation des Heeres als Vorbild auch für die Verwaltung hingestellt habe. Gerade die militärischen Belange aber sind heute für die von uns zu lösenden Fragen des Neaufbaus der Zivilverwaltung von besonderer Bedeutung, worauf Abteilung I mit Recht besonders hinweist. Das Kriegsministerium kann mit dem Aufbau der endgültigen Korpsbezirke und Wehrersatz-Bezirke nicht länger warten. Es stellt mit Recht das Verlangen, daß wir wenigstens die mittleren und unteren Verwaltungsbezirke mit den militärischen Belangen in Einklang bringen (besonders dringlich in der Gegend *Saar-Pfalz*). Es kommt hinzu, daß wir zur Zeit auch selbst vom rein verwaltungsmäßigen Standpunkt mit der Lösung des Saar-Pfalz-Problems beschäftigt sind²⁴, daß wir ferner die Fortexistenz der kleinen und kleinsten Länder und der vielen En- und Exklaven als höchst erschwerend und unerfreulich empfinden, und daß wir die Unmöglichkeit, Städte und Gemeinden, die innerlich zusammengehören, wegen ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Ländern zu vereinigen, immer mehr als wirtschaftlich und politisch nachteilig empfinden. Es wird daher m. E. notwendig sein, dem Führer zu erstattenden Bericht in erster Linie diese Richtung zu geben.

Unabhängig von der Lösung dieser grundsätzlichen Fragen können allerdings einzelne Punkte vorweggenommen werden, über die Reichsstatthalter Sauckel mit Recht besondere Beschwerde führt:

1. Zur Abstellung von Ausschaltungen und Ungeschicklichkeiten, wie sie den Reichsstatthaltern und Ländern gegenüber in den von Herrn Sauckel geschilderten Beispielen auf dem Gebiete der Staatsbanken und der Universitäten vorgekommen sind, wäre m. E. ein von uns zu erlassender [sic] Führererlaß besonders geeignet, der die Reichsressorts ganz allgemein auf die Notwendigkeit hinzuweisen hätte, den Reichsstatthaltern und Landesregierungen von derartig einschneidenden Maßnahmen in angemessener Form vorher *Kenntnis* zu geben. (Der *Verhandlungsweg* wird - darin

²³ Zur Einrichtung des RMVP im März 1933 s. ARH I/1, Nrr. 44 P. 1, 56 P. 1. Entscheidung Hitlers in der Auseinandersetzung mit dem RIM über die Federführung bei der Anordnung polizeil. Buch- und Zeitungsverbote zugunsten des RMVP s. unten FV 148* und 185*.

²⁴ Vgl. Dok. Nrr. 23 und 37.

stimme ich mit Abteilung I überein - nur in besonders wichtigen Fällen und auch hier nur beschränkt auf die Heranziehung einiger besonders interessierter Länder beschränkt werden können.)

In dem gleichen allgemeinen Runderlaß des Führers müßte auf die besondere Bedeutung hingewiesen werden, die er der Stellung der Reichsstatthalter beimißt, und es müßte allgemein der Appell an die Reichsressorts gerichtet werden, die Reichsstatthalter namentlich bei allen wichtigen ihr Gebiet betreffenden Personalfragen wenigstens *informandi causa* zu hören²⁵.

2. Völlig unmöglich ist natürlich das Vorgehen des Reichserziehungsministeriums in Sachen der Hochschulpersonalien, das auf diesem wichtigen Gebiet zu einem Verkehr von Referent zu Referent unter Ausschaltung von Reichsstatthalter und Landesregierung geführt hat. Es hängt dies aber offensichtlich damit zusammen, daß das Erziehungsministerium sich seinerzeit entgegen unserem ausdrücklichen Widerspruch in einzelne „Ämter“ organisiert hat, die mehr oder minder machen, was sie wollen. Hier müßte möglichst bald in enger Fühlungnahme mit der Reichskanzlei eine neue Geschäftsordnung für die Reichsministerien ausgearbeitet werden, durch die ein derartiges Ausder-Reihe-Tanzen eines Ministeriums hinsichtlich seines Aufbaues ein für alle Mal unterbunden wird²⁶. Vorarbeiten dazu sind bei uns bereits vorhanden. Außerdem müßte, sei es vom Führer, sei es von uns, mit seinem Einverständnis für sofortige Abstellung des unzulässigen Verfahrens des Erziehungsministeriums gesorgt werden.

3. In den Fragen der Beamtenernennung und des Verfahrens in Gnadensachen und Disziplinarsachen müßte m. E. von uns alsbald auf eine Vereinheitlichung und Dezentralisierung hingewirkt werden. In der Tat ist es unerträglich, daß hier die einzelnen Ressorts ganz verschieden vorgegangen sind. Zweifellos werden hier eine ganze Menge Befugnisse einheitlich auf die Reichsstatthalter übertragen werden können, auch innerhalb unseres eigenen Geschäftsbereichs (vgl. die von Herrn Sauckel erwähnten Dienststrafsachen der Gemeindebeamten). Die Heranziehung vieler auch weniger wichtigen Personalangelegenheiten an die Zentralinstanz ist vielleicht bis zu einem gewissen Grade auch darauf zurückzuführen, daß dem Führer alle Personalien bis zum Regierungsrat einschließlich Vorbehalten worden sind²⁷. Das hat manche Reichsministerien dazu veranlaßt, ihre eigenen Befugnisse nun wiederum nach unten möglichst zu erweitern. Mit Recht weist dem gegenüber Herr Sauckel darauf hin, daß die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von der Reichszentralinstanz doch nur selten übersehen werden können und daß dort infolgedessen die Entscheidungen häufig nicht auf Grund persönlicher Kenntnis der Beamten, sondern lediglich auf Grund des Akteninhalts erfolgen. Hier wird m. E. sehr bald eine gewisse Rückentwicklung eintreten müssen.

4. Ganz allgemein wird das Bestreben aller Ressorts darauf gerichtet sein müssen, bei den Reichsstatthaltern und Landesregierungen wieder das Gefühl zu erwecken, daß sie nicht ganz überflüssig sind, sondern daß man Wert darauf legt, sie zu hören, sie zu informieren und von ihnen informiert zu werden. Das letztere ist namentlich für die Zukunft für uns von Bedeutung, nachdem die Erstattung der Lageberichte aufgehört hat²⁸.

Ich möchte daher namentlich für das Innenressort befürworten, daß in regelmäßigen Zeitabschnitten, etwa vierteljährlich, Konferenzen mit den Reichsstatthaltern und Landesministern, ebenso wie mit den Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten abgehalten werden. Das Gefühl, regelmäßig gehört und unterrichtet zu werden, trägt viel zur Beruhigung bei. Auch sonst wird den Reichsstatthaltern in der Frage der Unterrichtung noch weiter entgegengekommen werden können.

²⁵ Ein derartiger FüE bzw. RdErl. erging nicht.

²⁶ Erfolgte nicht.

²⁷ S. Dok. Nr. 18 Anm. 10.

²⁸ Einstellung der regelmäßigen Lageberichte der Ober- und Regierungspräsidenten aufgr. Erlaß des PrMP vom 2. 4. 1936 zugunsten der SD-Berichterstattung; s. Günter PLUM, Staatspolizei und innere Verwaltung 1934–1936, in: VfZ 13 (1965), S. 191–224, hier 222f.

Das Mißtrauen, das sich bei einzelnen Ressorts den Reichsstatthaltern gegenüber beispielsweise in der Frage der Aushändigung von Akten zeigt, ist m. E. nicht gerechtfertigt, jedenfalls solange nicht, als ein Mißbrauch nicht nachgewiesen wird. Auch in der Beziehung könnte ein Schreiben von uns an die übrigen Ressorts auf Grund der Reichsstatthalter-Verordnung (Informationsrecht) eine gewisse Beruhigung schaffen²⁹.

Ich schlage vor, daß Sie, Herr Minister, nach Durchsicht des Materials zunächst im Hause eine Besprechung abhalten, an der in erster Linie die Abteilungen I, II³⁰ und V zu beteiligen wären.

Dankbar wäre ich, wenn ich Ihnen meine eigenen Gedanken vorher noch mündlich vortragen könnte³¹.

²⁹ Eine „Reichsstatthalter-VO“ gab es nicht. Gemeint sein dürfte das allgem. Informationsrecht des RStH nach § 2 ReichsstatthalterG; hierzu ARH II/1, Nr. 88 Anm. 6. Ein RdSchr. des RIM im vorgeschlagenen Sinne erging nicht.

³⁰ Abt. Beamtentum und Verwaltung; Leiter: MD Schütze.

³¹ Fortgang nicht ersichtlich; vgl. aber Dok. Nr. 198. Nach Jahresfrist lud Frick mit Geheimschreiben vom 7. 4. 1937 auf den 15. 4. zu einer internen Besprechung der Abteilungsleiter und der Reichsreformreferenten des RIM (MR Medicus, Danckwerts, Hubrich) ein: In der zweiten Maihälfte beabsichtige er dem StdF, RKrM, RFM, Leiter der RfR, PrMP und PrFM „in einer Chefbesprechung einen Überblick über den bisherigen Stand der hiesigen Vorarbeiten für die Neugliederung des Reichs zu geben und gleichzeitig die Grundlagen für die Fortsetzung der Neugliederungsarbeiten mit ihnen festzulegen. Vor dieser Chefbesprechung möchte ich die von der Abteilung I vorbereiteten Pläne zunächst innerhalb des Ministeriums zur Erörterung stellen.“ R 1501/5437, S. 205 f. Auch hierzu ließ sich nichts Weiteres ermitteln.

Zitierhinweis

Nr. 61 Vorlagen der Staatssekretäre Stuckart und Pfundtner an Reichsminister Frick. 1./18. April 1936a. Vorlage des Staatssekretärs Stuckart. 1. April 1936b. Votum des Staatssekretärs Pfundtner. 18. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d061>